



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIRUZI BIN ALM ABBAS HANAFIAH;**
2. Tempat lahir : Blang Panas;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/29 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Aldi Kumiadi Mada, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Aldi Muhardi & Partners beralamat di Jalan Perdagangan Ujung No. 135, Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/81/HK.01/XI/2024 tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIRUZI BIN (ALM) ABBAS HANAFIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FAIRUZI BIN (ALM) ABBAS HANAFIAH dari Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FAIRUZI BIN (ALM) ABBAS HANAFIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIRUZI BIN (ALM) ABBAS HANAFIAH dengan Pidana Penjara Selama 15 Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur model bergerigi warna coklat muda dengan ukuran panjang Lebih Kurang 15 cm.

b. 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur warna Ungu dengan ukuran panjang Lebih Kurang 15 cm

Yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukannya, dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (Satu) Buah Baju Daster Warna Hitam milik korban

d. 1 (Satu) Buah Kain Slendang Warna Putih bermotif Bunga milik korban.

e. 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Krim. Milik korban.

f. 1 (Satu) Buah Bra Warna Hitam milik korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Hitam, Dengan Nomor Polisi BL – 4962 – LBM, Nomor Rangka: MH1JM8112MK601994 Nomor Mesin: JM81E 1604150, Beserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi Marliza.

6. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Fairuzi Bin (Alm) Abbas Hanafiah untuk seluruhnya;

2. Menghukum Terdakwa Fairuzi Bin (Alm) Abbas Hanafiah dengan hukuman seringan-ringannya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 051 /JTH/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FAIRUZI BIN (ALM) ABBAS HANFIAH pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Rumah Toko Di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Alm Sri Wahyuni (yang selanjutnya disebut sebagai korban) bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Anak Saksi ANAK1 (Umur 7 Tahun) dan ANAK2 (Umur 3 Tahun) yang merupakan anak kandung korban pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Gugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan tujuan hendak mengambil surat gadai emas, kemudian terdakwa mengantar kembali korban beserta kedua anaknya kembali ke rumah korban yang beralamat di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar yang sebelumnya mereka singgah di warkop Zakir Kopi di daerah Lampriet Banda Aceh;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama korban, Anak ANAK2 dan Anak Saksi ANAK1 sampai di rumah milik korban lalu beristirahat di kamar, kemudian Terdakwa ke dapur untuk memasak nasi kemudian korban mendatangi Terdakwa guna meminta kembali surat gadai emas yang disimpan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta korban untuk menunggu sebentar. Dan setelah Terdakwa memasak Terdakwa menjumpai korban dan menyerahkan surat pengadaian tersebut kepada korban, lalu korban meminta Transfer uang dari Terdakwa untuk menebus pengadaian, dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga korban marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terdakwa dan Terdakwa menghindari hingga Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbaring bersama anak-anak (ANAK1 dan ANAK2 (Anak dari Sri Wahyuni dan Fairuzi)).

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian korban juga ikut ke kamar dan masih mengeluarkan kata – kata kasar terhadap Terdakwa “PERGI KAU DARI SINI” yang diucapkan berulang kali hingga korban naik ke tempat tidur lalu korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan korban sambil mengatakan “PERGI KAU TERUS”, mendengar perkataan korban, Terdakwa pindah posisi berbaring dan ketika itu korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban hingga mengenai paha Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari tempat tidur, Terdakwa bangun dan naik kembali ke atas tempat tidur, saat itu korban memberitahukan kepada anak Saksi ANAK1 sambil menunjuk tangan ke arah Terdakwa sambil kata – kata “ MASA TUA BAPAK MU JANGAN KAU RAWAT DIA” DAN JANGAN KAU LIHAT – LIHAT DIA . KAU LIHAT KELAKUAN DIA TERHADAP KAMU” lalu korban menarik anak Saksi ANAK1 untuk mendekati korban lalu korban mendorong kembali Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban hingga mengenai kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan ingin pergi dan di saat itu korban kembali berkata kepada Terdakwa “ MANA UANG JAJAN ANAK ? dan Terdakwa menjawab “ ADA ITU LIMA PULUH RIBU” lalu korban menjawab kembali “MASA LIMA PULUH RIBU. BAPAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. TIDAK ADA OTAK, AKU TIDAK MAU LIHAT LAGI MUKA KAU” mendengar ucapan korban tersebut Terdakwa tersulut emosi lalu memukul korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal hingga mengenai wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Karena tidak terima dipukul oleh Terdakwa, korban melawan dengan cara menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban lalu Terdakwa menangkap kaki korban dan mendorong hingga korban terjatuh kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga mengenai wajah sebelah kanan korban sebanyak tidak terhitung lalu korban berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan dua jari tangan kanan Terdakwa dan korban masih juga berusaha melawan sehingga Terdakwa mencekik lebih kuat dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa. saat itu korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut hingga tangan Terdakwa terlepas dari leher korban.
- Korban berdiri lalu berlari melewati Terdakwa sambil berteriak dan ketika itu Terdakwa menangkap korban serta membanting korban hingga korban membentur lantai lalu langsung Terdakwa menginjak-injak tubuh dan kepala korban serta memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkepal hingga mengenai semua bagian wajah korban berkali-kali hingga kepala korban mengeluarkan darah. Lalu korban berusaha melawan dengan mengangkat kedua kakinya hingga mengenai wajah Terdakwa dan Terdakwa terus-menerus memukul korban.

- Setelah memukul korban, Terdakwa berdiri dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melihat ada 1 (satu) buah pisau bergerigi warna kuninglalu mengambilnya dan menggenggam dengan tangan kanan lalu Terdakwa kembali ke kamar korban, pada saat itu korban telah berdiri dan Terdakwa menghampiri korban dari belakang dan langsung menyayat beberapa kali perut korban kemudian korban melawan hingga Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh..
- Bahwa Terdakwa berdiri kemudian berjalan keluar dari kamar, korban berusaha menahan kaki Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menampar wajah korban sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke kamar mandi lalu mencuci muka setelah itu keluar dari kamar mandi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam warna ungu dengan tangan kanannya yang terletak di atas meja dapur setelah itu Terdakwa langsung ke kamar korban dan saat itu korban yang saat itu dalam keadaan terlentang dilantai dan Terdakwa membangunkan korban dengan posisi duduk dilantai lalu Terdakwa memeluk dari belakang tubuh Korban kemudian meletakkan pisau yang digenggam dengan kedua tangan Terdakwa ke leher korban kemudian menyayat leher korban, saat itu korban melawan dengan cara tangan korban berontak namun Terdakwa menjepit/mengunci dengan lengan Terdakwa dan kedua kaki Terdakwa mengunci kedua kaki korban, dan posisi Terdakwa berada di bawah korban sehingga karena tak bisa bergerak, korban yang menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya. Selanjutnya setelah korban berusaha melawan dengan cara memukul tangan Terdakwa hingga pisau yang berada di leher korban tersebut terlepas dari tangan Terdakwa.
- kemudian datang anak ANAK2 (Anak laki-laki dari Sri Wahyuni dan Fairuzi) masuk ke kamar, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa mendorong pisau tersebut ke bawah kursi yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa bangun dan mendekati anak ANAK2 dan membawanya ke luar rumah.
- Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mencuci muka di kamar mandi dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar korban mengambil baju jaket

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ketika itu korban mengatakan “SUDAH – SUDAH” lalu Terdakwa pun menjawab “ IYA SUDAH” sambil Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala korban. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan membawa ke anak-anak (ANAK1 dan ANAK2) ke rumah neneknya yang beralamat Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.

- Bahwa pada Saksi Muhammad Yanis dan Saksi Anita yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghubungi keluarga Korban yakni Saksi Juwairiah dan Saksi Marliza. Saksi Marliza yang tiba dilokasi kejadian melihat Korban sudah tergeletak di lantai dengan posisi terlentang meminta bantuan untuk menghubungi ambulance untuk dibawa ke rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa setelah tiba di IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada pukul 16.10 WIB, Saksi dr. Nevi Yunita melihat keadaan dan kondisi Korban yang sudah dalam kondisi kritis dan wajah yang bengkak kebiruan, mengeluarkan darah dari mulut serat kesadaran korban GCS 5-6 (kesadaran menurun/stupor). Melihat keadaan korban telah kritis Saksi dr. Novi Yunita mengarahkan agar segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin.
- Bahwa sekira pukul 17.05 WIB Korban tiba di Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk dilakukan penanganan medis berupa visum untuk pemeriksaan dan pengecekan fisik langsung dan ditemukan luku-luka yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan tumpul yang diakibatkan oleh perbuatan berupa pemukulan dengan tangan terkepal dan tendangan berkali-kali serta pada leher korban terdapat kekerasan tajam yang diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa setibanya korban di Rumah Sakit Zainoel Abidin Korban telah mengalami penurunan kesadaran dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.10 WIB korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/VI-IPJ/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pelayanan Ub. Ketua SMF Forensik Dr. dr. H. Taufik Soryadi, Sp. F(K). Dipl.BE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Zainoe; Abidin No. 65/VER/SK-34/KFM/V/2024 yang ditanda tangani dr. Syarifah Aulia Saadah, SP.FM. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban an. Sri Wahyuni dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan terhadap korban

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini, ditemukan penurunan kesadaran, perdarahan diantara selaput pembungkus otak dan jaringan otak, pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan, luka terbuka pada dahi, luka-luka lecet pada wajah, telinga kanan, badan, anggota gerak atas dan bawah kiri, memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas kiri, serta pembengkakan pada wajah, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam. luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan maut bagi korban. Namun sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FAIRUZI BIN (ALM) ABBAS HANFIAH pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Rumah Toko Di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Alm Sri Wahyuni (yang selanjutnya disebut sebagai korban) bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Anak Saksi ANAK1 (Umur 7 Tahun) dan ANAK2 (Umur 3 Tahun) yang merupakan anak kandung korban pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Gugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan tujuan hendak mengambil surat gadai emas, kemudian terdakwa mengantarkan kembali korban beserta kedua anaknya kembali ke rumah korban yang beralamat di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar yang sebelumnya mereka singgah di warkop Zakir Kopi di daerah Lampriet Banda Aceh;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama korban, Anak ANAK2 dan Anak Saksi ANAK1 sampai di rumah milik korban lalu beristirahat di kamar, kemudian Terdakwa ke dapur untuk memasak nasi kemudian korban mendatangi Terdakwa guna meminta kembali surat gadai emas yang disimpan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta korban untuk menunggu sebentar. Dan setelah Terdakwa memasak Terdakwa menjumpai

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



korban dan menyerahkan surat pengadaian tersebut kepada korban, lalu korban meminta Transfer uang dari Terdakwa untuk menebus pengadaian, dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga korban marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terdakwa dan Terdakwa menghindar hingga Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbaring bersama anak-anak (ANAK1 dan ANAK2 (Anak dari Sri Wahyuni dan Fairuzi)).

- Tidak lama kemudian korban juga ikut ke kamar dan masih mengeluarkan kata – kata kasar terhadap Terdakwa “PERGI KAU DARI SINI” yang diucapkan berulang kali hingga korban naik ke tempat tidur lalu korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan korban sambil mengatakan “PERGI KAU TERUS”, mendengar perkataan korban, Terdakwa pindah posisi berbaring dan ketika itu korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban hingga mengenai paha Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari tempat tidur, Terdakwa bangun dan naik kembali ke atas tempat tidur, saat itu korban memberitahukan kepada anak Saksi ANAK1 sambil menunjuk tangan ke arah Terdakwa sambil kata – kata “ MASA TUA BAPAK MU JANGAN KAU RAWAT DIA” DAN JANGAN KAU LIHAT – LIHAT DIA . KAU LIHAT KELAKUAN DIA TERHADAP KAMU” lalu korban menarik anak Saksi ANAK1 untuk mendekati korban lalu korban mendorong kembali Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban hingga mengenai kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan ingin pergi dan di saat itu korban kembali berkata kepada Terdakwa “ MANA UANG JAJAN ANAK ? dan Terdakwa menjawab “ ADA ITU LIMA PULUH RIBU” lalu korban menjawab kembali “MASA LIMA PULUH RIBU. BAPAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. TIDAK ADA OTAK, AKU TIDAK MAU LIHAT LAGI MUKA KAU” mendengar ucapan korban tersebut Terdakwa tersulut emosi lalu memukul korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal hingga mengenai wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Karena tidak terima dipukul oleh Terdakwa, korban melawan dengan cara menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban lalu Terdakwa menangkap kaki korban dan mendorong hingga korban terjatuh kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga mengenai wajah sebelah kanan korban sebanyak tidak terhitung lalu korban berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan dua jari tangan kanan Terdakwa dan korban masih juga berusaha melawan sehingga Terdakwa mencekik lebih kuat dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa. saat itu korban berusaha

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



melepaskan tangan Terdakwa tersebut hingga tangan Terdakwa terlepas dari leher korban.

- Korban berdiri lalu berlari melewati Terdakwa sambil berteriak dan ketika itu Terdakwa menangkap korban serta membanting korban hingga korban membentur lantai lalu langsung Terdakwa menginjak-injak tubuh dan kepala korban serta memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal hingga mengenai semua bagian wajah korban berkali-kali hingga kepala korban mengeluarkan darah. Lalu korban berusaha melawan dengan mengangkat kedua kakinya hingga mengenai wajah Terdakwa dan Terdakwa terus-menerus memukul korban.
- Setelah memukul korban, Terdakwa berdiri dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melihat ada 1 (satu) buah pisau bergerigi warna kuninglalu mengambilnya dan menggenggam dengan tangan kanan lalu Terdakwa kembali ke kamar korban, pada saat itu korban telah berdiri dan Terdakwa menghampiri korban dari belakang dan langsung menyayat beberapa kali perut korban kemudian korban melawan hingga Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh..
- Bahwa Terdakwa berdiri kemudian berjalan keluar dari kamar, korban berusaha menahan kaki Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menampar wajah korban sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke kamar mandi lalu mencuci muka setelah itu keluar dari kamar mandi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam warna ungu dengan tangan kanannya yang terletak di atas meja dapur setelah itu Terdakwa langsung ke kamar korban dan saat itu korban yang saat itu dalam keadaan terlentang dilantai dan Terdakwa membangunkan korban dengan posisi duduk dilantai lalu Terdakwa memeluk dari belakang tubuh Korban kemudian meletakkan pisau yang digenggam dengan kedua tangan Terdakwa ke leher korban kemudian menyayat leher korban, saat itu korban melawan dengan cara tangan korban berontak namun Terdakwa menjepit/mengunci dengan lengan Terdakwa dan kedua kaki Terdakwa mengunci kedua kaki korban, dan posisi Terdakwa berada di bawah korban sehingga karena tak bisa bergerak, korban yang menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya. Selanjutnya setelah korban berusaha melawan dengan cara memukul tangan Terdakwa hingga pisau yang berada di leher korban tersebut terlepas dari tangan Terdakwa.

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



- kemudian datang anak ANAK2 (Anak laki-laki dari Sri Wahyuni dan Fairuzi) masuk ke kamar, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa mendorong pisau tersebut ke bawah kursi yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa bangun dan mendekati anak ANAK2 dan membawanya ke luar rumah.
- Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mencuci muka di kamar mandi dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar korban mengambil baju jaket lalu ketika itu korban mengatakan “SUDAH – SUDAH” lalu Terdakwa pun menjawab “ IYA SUDAH” sambil Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala korban. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan membawa ke anak-anak (ANAK1 dan ANAK2) ke rumah neneknya yang beralamat Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada Saksi Muhammad Yanis dan Saksi Anita yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghubungi keluarga Korban yakni Saksi Juwairiah dan Saksi Marliza. Saksi Marliza yang tiba di lokasi kejadian melihat Korban sudah tergeletak di lantai dengan posisi terlentang meminta bantuan untuk menghubungi ambulance untuk dibawa ke rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa setelah tiba di IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada pukul 16.10 WIB, Saksi dr. Nevi Yunita melihat keadaan dan kondisi Korban yang sudah dalam kondisi kritis dan wajah yang bengkak kebiruan, mengeluarkan darah dari mulut serat kesadaran korban GCS 5-6 (kesadaran menurun/stupor). Melihat keadaan korban telah kritis Saksi dr. Novi Yunita mengarahkan agar segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin.
- Bahwa sekira pukul 17.05 WIB Korban tiba di Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk dilakukan penanganan medis berupa visum untuk pemeriksaan dan pengecekan fisik langsung dan ditemukan luku-luka yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan tumpul yang diakibatkan oleh perbuatan berupa pemukulan dengan tangan terkepal dan tendangan berkali-kali serta pada leher korban terdapat kekerasan tajam yang diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa setibanya korban di Rumah Sakit Zainoel Abidin Korban telah mengalami penurunan kesadaran dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.10 WIB korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/VI-IPJ/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wakil Direktur Pelayanan Ub. Ketua SMF Forensik Dr. dr. H. Taufik Soryadi, Sp. F(K). Dipl.BE.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Zainoe; Abidin No. 65/VER/SK-34/KFM/V/2024 yang ditanda tangani dr. Syarifah Aulia Saadah, SP.FM. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoe Abidin telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban an. Sri Wahyuni dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini, ditemukan penurunan kesadaran, perdarahan diantara selaput pembungkus otak dan jaringan otak, pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan, luka terbuka pada dahi, luka-luka lecet pada wajah, telinga kanan, badan, anggota gerak atas dan bawah kiri, memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas kiri, serta pembengkakan pada wajah, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam. luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan maut bagi korban. Namun sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU,

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FAIRUZI BIN (ALM) ABBAS HANFIAH pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Rumah Toko Di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Alm Sri Wahyuni (yang selanjutnya disebut sebagai korban) bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Anak Saksi ANAK1 (Umur 7 Tahun) dan ANAK2 (Umur 3 Tahun) yang merupakan anak kandung korban pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Gugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan tujuan hendak mengambil surat gadai emas, kemudian terdakwa mengantar

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



kembali korban berserta kedua anaknya kembali ke rumah korban yang beralamat di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar yang sebelumnya mereka singgah di warkop Zakir Kopi di daerah Lampriet Banda Aceh;

- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama korban, Anak ANAK2 dan Anak Saksi ANAK1 sampai dirumah milik korban lalu beristirahat di kamar, kemudian Terdakwa ke dapur untuk memasak nasi kemudian korban mendatangi Terdakwa guna meminta kembali surat gadai emas yang disimpan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta korban untuk menunggu sebentar. Dan setelah Terdakwa memasak Terdakwa menjumpai korban dan menyerahkan surat pengadaian tersebut kepada korban, lalu korban meminta Transfer uang dari Terdakwa untuk menebus pengadaian, dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga korban marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terdakwa dan Terdakwa menghindar hingga Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbaring bersama anak-anak (ANAK1 dan ANAK2 (Anak dari Sri Wahyuni dan Fairuzi)).
- Tidak lama kemudian korban juga ikut ke kamar dan masih mengeluarkan kata – kata kasar terhadap Terdakwa “PERGI KAU DARI SINI” yang diucapkan berulang kali hingga korban naik ke tempat tidur lalu korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan korban sambil mengatakan “ PERGI KAU TERUS”, mendengar perkataan korban, Terdakwa pindah posisi berbaring dan ketika itu korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban hingga mengenai paha Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari tempat tidur, Terdakwa bangun dan naik kembali ke atas tempat tidur, saat itu korban memberitahukan kepada anak Saksi ANAK1 sambil menunjuk tangan ke arah Terdakwa sambil kata – kata “ MASA TUA BAPAK MU JANGAN KAU RAWAT DIA” DAN JANGAN KAU LIHAT – LIHAT DIA . KAU LIHAT KELAKUAN DIA TERHADAP KAMU” lalu korban menarik anak Saksi ANAK1 untuk mendekati korban lalu korban mendorong kembali Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban hingga mengenai kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan ingin pergi dan di saat itu korban kembali berkata kepada Terdakwa “ MANA UANG JAJAN ANAK ? dan Terdakwa menjawab “ ADA ITU LIMA PULUH RIBU” lalu korban menjawab kembali “MASA LIMA PULUH RIBU. BAPAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. TIDAK ADA OTAK, AKU TIDAK MAU LIHAT LAGI MUKA KAU” mendengar ucapan korban tersebut Terdakwa tersulut emosi lalu memukul korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



terkepal hingga mengenai wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Karena tidak terima dipukul oleh Terdakwa, korban melawan dengan cara menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban lalu Terdakwa menangkap kaki korban dan mendorong hingga korban terjatuh kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga mengenai wajah sebelah kanan korban sebanyak tidak terhitung lalu korban berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan dua jari tangan kanan Terdakwa dan korban masih juga berusaha melawan sehingga Terdakwa mencekik lebih kuat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saat itu korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut hingga tangan Terdakwa terlepas dari leher korban.

- Korban berdiri lalu berlari melewati Terdakwa sambil berteriak dan ketika itu Terdakwa menangkap korban serta membanting korban hingga korban membentur lantai lalu langsung Terdakwa menginjak-injak tubuh dan kepala korban serta memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal hingga mengenai semua bagian wajah korban berkali-kali hingga kepala korban mengeluarkan darah. Lalu korban berusaha melawan dengan mengangkat kedua kakinya hingga mengenai wajah Terdakwa dan Terdakwa terus-menerus memukul korban.
- Setelah memukul korban, Terdakwa berdiri dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melihat ada 1 (satu) buah pisau bergerigi warna kuning lalu mengambilnya dan menggenggam dengan tangan kanan lalu Terdakwa kembali ke kamar korban, pada saat itu korban telah berdiri dan Terdakwa menghampiri korban dari belakang dan langsung menyayat beberapa kali perut korban kemudian korban melawan hingga Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh..
- Bahwa Terdakwa berdiri kemudian berjalan keluar dari kamar, korban berusaha menahan kaki Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menampar wajah korban sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke kamar mandi lalu mencuci muka setelah itu keluar dari kamar mandi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam warna ungu dengan tangan kanannya yang terletak di atas meja dapur setelah itu Terdakwa langsung ke kamar korban dan saat itu korban yang saat itu dalam keadaan terlentang dilantai dan Terdakwa membangunkan korban dengan posisi duduk dilantai lalu Terdakwa memeluk dari belakang tubuh Korban kemudian meletakkan pisau yang

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



digenggam dengan kedua tangan Terdakwa ke leher korban kemudian menyayat leher korban, saat itu korban melawan dengan cara tangan korban berontak namun Terdakwa menjepit/mengunci dengan lengan Terdakwa dan kedua kaki Terdakwa mengunci kedua kaki korban, dan posisi Terdakwa berada di bawah korban sehingga karena tak bisa bergerak, korban yang menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya. Selanjutnya setelah korban berusaha melawan dengan cara memukul tangan Terdakwa hingga pisau yang berada di leher korban tersebut terlepas dari tangan Terdakwa.

- kemudian datang anak ANAK2 (Anak laki-laki dari Sri Wahyuni dan Fairuzi) masuk ke kamar, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa mendorong pisau tersebut ke bawah kursi yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa bangun dan mendekati anak ANAK2 dan membawanya ke luar rumah.
- Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mencuci muka di kamar mandi dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar korban mengambil baju jaket lalu ketika itu korban mengatakan "SUDAH – SUDAH" lalu Terdakwa pun menjawab " IYA SUDAH" sambil Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala korban. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan membawa ke anak-anak (ANAK1 dan ANAK2) ke rumah neneknya yang beralamat Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada Saksi Muhammad Yanis dan Saksi Anita yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghubungi keluarga Korban yakni Saksi Juwairiah dan Saksi Marliza. Saksi Marliza yang tiba dilokasi kejadian melihat Korban sudah tergeletak di lantai dengan posisi terlentang meminta bantuan untuk menghubungi ambulance untuk dibawa ke rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa setelah tiba di IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada pukul 16.10 WIB, Saksi dr. Nevi Yunita melihat keadaan dan kondisi Korban yang sudah dalam kondisi kritis dan wajah yang bengkak kebiruan, mengeluarkan darah dari mulut serat kesadaran korban GCS 5-6 (kesadaran menurun/stupor). Melihat keadaan korban telah kritis Saksi dr. Novi Yunita mengarahkan agar segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin.
- Bahwa sekira pukul 17.05 WIB Korban tiba di Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk dilakukan penanganan medis berupa visum untuk pemeriksaan dan

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



pengecekan fisik langsung dan ditemukan luku-luka yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan tumpul yang diakibatkan oleh perbuatan berupa pemukulan dengan tangan terkepal dan tendangan berkali-kali serta pada leher korban terdapat kekerasan tajam yang diakibatkan oleh benda tajam.

- Bahwa setelahnya korban di Rumah Sakit Zainoel Abidin Korban telah mengalami penurunan kesadaran dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.10 WIB korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/VI-IPJ/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pelayanan Ub. Ketua SMF Forensik Dr. dr. H. Taufik Soryadi, Sp. F(K). Dipl.BE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Zainoe; Abidin No. 65/VER/SK-34/KFM/V/2024 yang ditanda tangani dr. Syarifah Aulia Saadah, SP.FM. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban an. Sri Wahyuni dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini, ditemukan penurunan kesadaran, perdarahan diantara selaput pembungkus otak dan jaringan otak, pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan, luka terbuka pada dahi, luka-luka lecet pada wajah, telinga kanan, badan, anggota gerak atas dan bawah kiri, memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas kiri, serta pembengkakan pada wajah, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam. luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan maut bagi korban. Namun sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FAIRUZI BIN (ALM) ABBAS HANFIAH pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Rumah Toko Di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Alm Sri Wahyuni (yang selanjutnya disebut sebagai korban) bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu Anak Saksi ANAK1 (Umur 7 Tahun) dan ANAK2 (Umur 3 Tahun) yang merupakan anak kandung korban pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Gugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan tujuan hendak mengambil surat gadai emas, kemudian terdakwa mengantar kembali korban beserta kedua anaknya kembali ke rumah korban yang beralamat di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar yang sebelumnya mereka singgah di warkop Zakir Kopi di daerah Lampriet Banda Aceh;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama korban, Anak ANAK2 dan Anak Saksi ANAK1 sampai dirumah milik korban lalu beristirahat di kamar, kemudian Terdakwa ke dapur untuk memasak nasi kemudian korban mendatangi Terdakwa guna meminta kembali surat gadai emas yang disimpan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta korban untuk menunggu sebentar. Dan setelah Terdakwa memasak Terdakwa menjumpai korban dan menyerahkan surat pengadaian tersebut kepada korban, lalu korban meminta Transfer uang dari Terdakwa untuk menebus pengadaian, dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga korban marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terdakwa dan Terdakwa menghindar hingga Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbaring bersama anak-anak (ANAK1 dan ANAK2 (Anak dari Sri Wahyuni dan Fairuzi)).
- Tidak lama kemudian korban juga ikut ke kamar dan masih mengeluarkan kata – kata kasar terhadap Terdakwa “PERGI KAU DARI SINI” yang diucapkan berulang kali hingga korban naik ke tempat tidur lalu korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan korban sambil mengatakan “PERGI KAU TERUS”, mendengar perkataan korban, Terdakwa pindah posisi berbaring dan ketika itu korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban hingga mengenai paha Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari tempat tidur, Terdakwa bangun dan naik kembali ke atas tempat tidur, saat itu korban memberitahukan kepada anak Saksi ANAK1 sambil menunjuk tangan ke arah Terdakwa sambil kata – kata “ MASA TUA BAPAK MU JANGAN KAU RAWAT DIA” DAN JANGAN KAU LIHAT – LIHAT DIA . KAU LIHAT KELAKUAN DIA TERHADAP KAMU” lalu korban menarik anak Saksi ANAK1 untuk mendekati korban lalu korban mendorong kembali Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban hingga mengenai kaki kanan Terdakwa, lalu

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bangun dan ingin pergi dan di saat itu korban kembali berkata kepada Terdakwa " *MANA UANG JAJAN ANAK ?* dan Terdakwa menjawab " *ADA ITU LIMA PULUH RIBU*" lalu korban menjawab kembali "*MASA LIMA PULUH RIBU. BAPAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. TIDAK ADA OTAK, AKU TIDAK MAU LIHAT LAGI MUKA KAU*" mendengar ucapan korban tersebut Terdakwa tersulut emosi lalu memukul korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal hingga mengenai wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Karena tidak terima dipukul oleh Terdakwa, korban melawan dengan cara menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban lalu Terdakwa menangkap kaki korban dan mendorong hingga korban terjatuh kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga mengenai wajah sebelah kanan korban sebanyak tidak terhitung lalu korban berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan dua jari tangan kanan Terdakwa dan korban masih juga berusaha melawan sehingga Terdakwa mencekik lebih kuat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. saat itu korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut hingga tangan Terdakwa terlepas dari leher korban.

- Korban berdiri lalu berlari melewati Terdakwa sambil berteriak dan ketika itu Terdakwa menangkap korban serta membanting korban hingga korban membentur lantai lalu langsung Terdakwa menginjak-injak tubuh dan kepala korban serta memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal hingga mengenai semua bagian wajah korban berkali-kali hingga kepala korban mengeluarkan darah. Lalu korban berusaha melawan dengan mengangkat kedua kakinya hingga mengenai wajah Terdakwa dan Terdakwa terus-menerus memukul korban.
- Setelah memukul korban, Terdakwa berdiri dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melihat ada 1 (satu) buah pisau bergerigi warna kuning lalu mengambilnya dan menggenggam dengan tangan kanan lalu Terdakwa kembali ke kamar korban, pada saat itu korban telah berdiri dan Terdakwa menghampiri korban dari belakang dan langsung menyayat beberapa kali perut korban kemudian korban melawan hingga Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh..
- Bahwa Terdakwa berdiri kemudian berjalan keluar dari kamar, korban berusaha menahan kaki Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menampar wajah korban sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



kamar mandi lalu mencuci muka setelah itu keluar dari kamar mandi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau tajam warna ungu dengan tangan kanannya yang terletak di atas meja dapur setelah itu Terdakwa langsung ke kamar korban dan saat itu korban yang saat itu dalam keadaan terlentang dilantai dan Terdakwa membangunkan korban dengan posisi duduk dilantai lalu Terdakwa memeluk dari belakang tubuh Korban kemudian meletakkan pisau yang digenggam dengan kedua tangan Terdakwa ke leher korban kemudian menyayat leher korban, saat itu korban melawan dengan cara tangan korban berontak namun Terdakwa menjepit/mengunci dengan lengan Terdakwa dan kedua kaki Terdakwa mengunci kedua kaki korban, dan posisi Terdakwa berada di bawah korban sehingga karena tak bisa bergerak, korban yang menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya. Selanjutnya setelah korban berusaha melawan dengan cara memukul tangan Terdakwa hingga pisau yang berada di leher korban tersebut terlepas dari tangan Terdakwa.

- kemudian datang anak ANAK2 (Anak laki-laki dari Sri Wahyuni dan Fairuzi) masuk ke kamar, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa mendorong pisau tersebut ke bawah kursi yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa bangun dan mendekati anak ANAK2 dan membawanya ke luar rumah.
- Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mencuci muka di kamar mandi dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar korban mengambil baju jaket lalu ketika itu korban mengatakan "SUDAH – SUDAH" lalu Terdakwa pun menjawab " IYA SUDAH" sambil Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala korban. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan membawa ke anak-anak (ANAK1 dan ANAK2) ke rumah neneknya yang beralamat Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada Saksi Muhammad Yanis dan Saksi Anita yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghubungi keluarga Korban yakni Saksi Juwairiah dan Saksi Marliza. Saksi Marliza yang tiba dilokasi kejadian melihat Korban sudah tergeletak di lantai dengan posisi terlentang meminta bantuan untuk menghubungi ambulance untuk dibawa ke rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa setelah tiba di IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada pukul 16.10 WIB, Saksi dr. Nevi Yunita melihat keadaan dan kondisi Korban yang sudah dalam

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kritis dan wajah yang bengkak kebiruan, mengeluarkan darah dari mulut serat kesadaran korban GCS 5-6 (kesadaran menurun/stupor). Melihat keadaan korban telah kritis Saksi dr. Novi Yunita mengarahkan agar segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin.

- Bahwa sekira pukul 17.05 WIB Korban tiba di Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk dilakukan penanganan medis berupa visum untuk pemeriksaan dan pengecekan fisik langsung dan ditemukan luku-luka yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh kekerasan tumpul yang diakibatkan oleh perbuatan berupa pemukulan dengan tangan terkepal dan tendangan berkali-kali serta pada leher korban terdapat kekerasan tajam yang diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa setibanya korban di Rumah Sakit Zainoel Abidin Korban telah mengalami penurunan kesadaran dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.10 WIB korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/VI-IPJ/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pelayanan Ub. Ketua SMF Forensik Dr. dr. H. Taufik Soryadi, Sp. F(K). Dipl.BE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Zainoe; Abidin No. 65/VER/SK-34/KFM/VI/2024 yang ditanda tangani dr. Syarifah Aulia Saadah, SP.FM. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban an. Sri Wahyuni dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini, ditemukan penurunan kesadaran, perdarahan diantara selaput pembungkus otak dan jaringan otak, pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan, luka terbuka pada dahi, luka-luka lecet pada wajah, telinga kanan, badan, anggota gerak atas dan bawah kiri, memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas kiri, serta pembengkakan pada wajah, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam. luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan maut bagi korban. Namun sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasturi Murni Binti (Alm) Muslimin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap korban almh. Sri Wahyuni yang merupakan adik kandung Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 berkisar antara 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di dalam rumah Jln. Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar dari kedua anak korban almh. Sri Wahyuni dan Terdakwa yang bernama Sdr. ANAK2 yang berusia 3 (tiga) tahun dan Sdri. ANAK1 yang berusia 7 (tujuh) tahun yang menceritakan pada awalnya Terdakwa memegang pisau kemudian hendak mau menusuk korban almh. Sri Wahyuni namun korban almh. Sri Wahyuni sempat menangkis pisau tersebut sehingga tangan kiri korban almh. Sri Wahyuni luka. Kemudian Terdakwa ada menusuk perut sebelah kiri korban almh. Sri Wahyuni sehingga korban almh. Sri Wahyuni mengatakan kepada Terdakwa "Aku tidak mau lagi melihat muka kau" kemudian Terdakwa langsung memegang kepala korban almh. Sri Wahyuni dan langsung mengantukan kepala korban almh. Sri Wahyuni di lantai kamar korban almh. Sri Wahyuni sebanyak beberapa kali kemudian korban almh. Sri Wahyuni telungkup di lantai dan Terdakwa langsung naik ke atas punggung korban almh. Sri Wahyuni dan Terdakwa langsung menginjak-injak korban almh. Sri Wahyuni sebanyak berkali-kali, kemudian anak korban almh. Sri Wahyuni mengatakan "Udah papi jangan pukul lagi mami papi" namun Terdakwa masih menginjak korban almh. Sri Wahyuni dan kedua anak korban almh. Sri Wahyuni dan Terdakwa langsung keluar rumah dan meminta pertolongan ke tetangga, kemudian kedua anak korban almh. Sri Wahyuni masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang menggorok leher korban almh. Sri Wahyuni sampai lidah korban almh. Sri Wahyuni keluar sehingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengambil anaknya dan menanyakan kepada kedua anaknya "Mau pulang kemana" kemudian anaknya yang bernama Sdri. ANAK1 menjawab "Mau pulang ke rumah nenek aja" kemudian Terdakwa langsung mengantar kedua anak tersebut ke rumah nenek yang beralamat

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lam Hasan Kec. Peukan Kab. Aceh Besar. Kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban almh. Sri Wahyuni mengalami luka robek di bagian kening sebelah kanan kemudian memar dan luka robek di bagian pelipis mata sebelah kiri kemudian mata kiri bengkak dan memar kemudian ada beberapa luka di bagian leher korban almh. Sri Wahyuni kemudian lidah korban almh. Sri Wahyuni telah keluar kemudian pergelangan tangan sebelah kiri korban almh. Sri Wahyuni sudah patah kemudian bekas tusukan di perut kiri samping kemudian lengan kiri korban almh. Sri Wahyuni ada bekas luka gores dan memar. Kemudian memar di bagian betis sebelah kiri kemudian patah dan memar di bagian bahu sebelah kiri. Kemudian dari leher belakang sampai ke pinggang belakang luka memar dan dalam telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan bengkak kemudian wajah korban almh. Sri Wahyuni dalam keadaan berdarah. Pada saat awal ditemukan korban almh. Sri Wahyuni sudah tidak sadarkan diri dan otak korban almh. Sri Wahyuni sudah tidak bisa berfungsi. Kemudian kesadaran korban almh. Sri Wahyuni sudah mencapai 3 % dan korban almh. Sri Wahyuni pun sudah tidak bisa beraktifitas sehari-hari dan harus di rawat di ruangan ICU Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh yang kemudian korban almh. Sri Wahyuni meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.10 Wib di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh;
- Bahwa hubungan korban almh. Sri Wahyuni dan Terdakwa yang Saksi ketahui awalnya pada tahun 2015 korban almh. Sri Wahyuni dan Terdakwa suami istri namun pernikahan tersebut secara nikah siri, kemudian 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa dan korban almh. Sri Wahyuni telah bercerai;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek handphone milik korban almh. Sri Wahyuni kemudian Saksi melihat chattingan melalui aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dan korban almh. Sri Wahyuni bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan membunuh korban dikarenakan korban almh. Sri Wahyuni sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengancam korban almh. Sri Wahyuni hanya kematian yang bisa memisahkan antara Terdakwa dan korban almh. Sri Wahyuni dan saksi juga melihat chattingan korban almh. Sri Wahyuni tidak mau lagi didatangi oleh

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantar surat pegadaian, korban almh. Sri Wahyuni maunya Terdakwa mengirim surat tersebut melalui Gojek saja namun Terdakwa tetap ingin pergi mengantar langsung ke rumah korban almh. Sri Wahyuni dan setelah berjumpa terjadilah pembunuhan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Marliza Binti (Alm) Muslimin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB awalnya saksi bersama korban almh. Sri Wahyuni hendak pergi ke pasar Lambaro Kec. Ingin Jaya dengan maksud akan mengutip uang hasil penjualan sayur, namun sampai jam 15.00 WIB korban almh. Sri Wahyuni tidak ada kabar sehingga saksi berusaha menghubungi korban almh. Sri Wahyuni melalui panggilan telfon namun handphone korban almh. Sri Wahyuni tidak menjawab. Lalu tidak lama kemudian sekira pukul 15.42 WIB salah satu warga atas nama Kak Juju (panggilan) menghubungi saksi memberitahukan bahwa korban almh. Sri Wahyuni sedang berada di dalam rumah toko (ruko) tidak keluar-keluar, sepertinya sudah dipukul oleh suaminya (Terdakwa) hingga meninggal, sementara suaminya sudah pergi. Ketika itu saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan sesampai di lokasi saksi melihat Kak Juju (panggilan) dan beberapa warga lainnya sedang berada di depan ruko milik korban almh. Sri Wahyuni kemudian saksi berusaha membuka pintu ruko tersebut dengan maksud ingin melihat kondisi korban almh. Sri Wahyuni. Setelah Saksi berhasil masuk ke dalam ruko tersebut, Saksi melihat korban almh. Sri Wahyuni sudah tergeletak di lantai dengan posisi terlentang dengan wajah bengkak dan penuh darah, kemudian saksi keluar kembali dari ruko tersebut untuk meminta bantuan warga agar korban almh. Sri Wahyuni dapat diangkat ke atas tempat tidur sambil menunggu dijemput mobil ambulance agar dapat di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian korban almh. Sri Wahyuni dirawat di Rumah sakit Umum Zainal Abidin Kota Banda Aceh hingga di nyatakan telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.14 WIB;
- Bahwa Saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan korban almh. Sri Wahyuni adalah suami istri yang menikah secara siri dan sebelum kejadian tersebut korban almh. Sri Wahyuni pernah menceritakan kepada saksi

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa korban almh. Sri Wahyuni tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **ANAK1**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Anak Saksi, sdr. ANAK2 (adik Anak Saksi) dan Sdri. Sri Wahyuni (ibu kandung Anak Saksi) menuju ke rumah Terdakwa (ayah kandung Anak Saksi) yang berada di Lamgugop Kota Banda Aceh, sesampai di rumah tersebut korban almh. Sri Wahyuni menyuruh Anak Saksi agar Anak Saksi memanggil Terdakwa di dalam rumah, namun Anak Saksi tidak berani memanggil Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyuruh korban almh. Sri Wahyuni masuk ke dalam rumah, namun pada saat itu korban almh. Sri Wahyuni tidak mau masuk dan hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban almh. Sri Wahyuni hanya ingin mengambil 3 (tiga) surat, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikan surat yang diminta oleh korban almh. Sri Wahyuni tersebut, melainkan Terdakwa mengajak korban almh. Sri Wahyuni, Anak Saksi dan sdr. ANAK2 untuk pergi dari rumah tersebut dengan berboncengan sepeda motor selanjutnya dalam perjalanan singgah di sebuah warung kopi, pada saat di warung kopi tersebut Anak Saksi melihat korban almh. Sri Wahyuni dan Terdakwa berbicara namun Anak Saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Setelah dari warung kopi tersebut, langsung pulang ke rumah yang berada di Desa Lam hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan sesampai di rumah tersebut Terdakwa, korban almh. Sri Wahyuni, Anak Saksi dan sdr. ANAK2 masuk ke dalam rumah dan menuju ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar, pada saat itu korban almh. Sri Wahyuni meminta surat dari Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan. Saat itu posisi korban almh. Sri Wahyuni sedang duduk di atas ranjang, sedangkan posisi Terdakwa juga duduk di atas ranjang dengan posisi kaki menjulur ke depan, kemudian korban almh. Sri Wahyuni mengatakan kepada Terdakwa dengan kata kata "Aku tidak mau lihat lagi muka kau" pada saat itu korban almh. Sri Wahyuni mengatakan kata-kata tersebut sambil menolak kaki Terdakwa dengan menggunakan tangan hingga kaki Terdakwa tergeser dari ranjang tersebut, selanjutnya Anak Saksi melihat Terdakwa bangun dari tidur dan langsung memegang korban almh. Sri Wahyuni di bagian

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



bahu serta membanting korban almh. Sri Wahyuni ke lantai, setelah korban almh. Sri Wahyuni terbanting ke lantai Anak Anak Saksi melihat Terdakwa menaiki kedua belah kaki korban almh. Sri Wahyuni atau menginjak injak badan korban almh. Sri Wahyuni serta kepala korban almh. Sri Wahyuni, hingga membuat korban almh. Sri Wahyuni kesakitan dan mengeluarkan darah di bagian kepala, setelah menginjak injak korban almh. Sri Wahyuni, Terdakwa menuju ke dapur dan kembali dari dapur, Terdakwa membawa 1 (satu) pisau, pada saat itu korban almh. Sri Wahyuni bangun dan langsung di peluk oleh Terdakwa serta pada saat itu Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk menusuk perut korban almh. Sri Wahyuni, pada saat itu korban almh. Sri Wahyuni sempat berusaha menangkis pisau tersebut, namun tetap terkena juga perut dan tangan korban almh. Sri Wahyuni hingga membuat tangan korban almh. Sri Wahyuni berdarah. Setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Papi sudah cukup jangan bunuh mami" namun Terdakwan tidak menghiraukan perkataan Anak Saksi tersebut. Selanjutnya karena Anak Saksi merasa ketakutan Anak Saksi keluar dari dalam kamar dan menuju keluar rumah untuk meminta pertolongan di susul oleh sdr. ANAK2 dan pada saat itu Anak Saksi melihat di samping ada Bu Ita (tetangga), kemudian Anak Saksi mengatakan kepada sdr Bu Ita dengan kata kata "Buk Tolong! Papi mau bunuh mami di dalam rumah", namun pada saat itu Bu Ita tidak percaya dengan perkataan Anak Saksi tersebut, sehingga Bu Ita menyarankan Anak Saksi agar bersembunyi di dalam warung Bu Ita. Tidak lama kemudian Anak Saksi mengetahui bahwa korban almh. Sri Wahyuni di bawa ke Rumah sakit dan korban almh. Sri Wahyuni meninggal dunia di rumah sakit;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. **Muhammad Yanis Bin (Alm) Syukri Yusuf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal korban almh. Sri Wahyuni karena sesama warga Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan juga bertetangga dengan sama-sama menyewa toko di Desa Payating Kec. Peukan Bada kab. Aceh Besar (satu dinding) sedangkan Terdakwa Saksi ketahui merupakan suami korban almh. Sri Wahyuni;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Saksi berada di toko tempat usaha/tinggal Saksi di Desa Payating Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar,

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi melihat korban almh. Sri Wahyuni pulang ke rumahnya, beberapa menit kemudin, Saksi mendengar orang ngobrol di sofa di rumah korban almh. Sri Wahyuni beberapa menit kemudian, Saksi mendengar kedua anak korban menangis dan orang ngobrol di sofa sudah tidak ada lagi. Karena suara tangisan kedua anak tersebut agak lain, sehingga Saksi keluar, dan Saksi bertemu dengan sdri. Anita lalu Saksi bertanya mengapa anak-anak korban menangis, lalu sdri. Anita menjawab “Anak-anak ini mengatakan papi pukul mami” kemudian Saksi masuk ke dalam rumah mereka dan Saksi melihat Terdakwa sedang menindih korban almh. Sri Wahyuni, sehingga Saksi keluar kembali dan selanjutnya sdri. Anita bertanya kepada Saksi “Apa yang harus kita lakukan?” dan Saksi pun bingung. Beberapa saat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan baju singlet warna hitam celana panjang coklat lalu mengatakan kepada Saksi “Tidak ada terjadi apa-apa”. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah korban almh. Sri Wahyuni dan Saksi pun masuk kembali ke toko Saksi. Selang beberapa menit kemudian, Saksi mendengar suara benturan sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali. Kemudian setelah tidak ada lagi suara benturan tersebut, Saksi keluar untuk mencari tau apa yang terjadi, pada saat Saksi keluar, bersamaan dengan Terdakwa juga keluar dari rumah korban almh. Sri Wahyuni sudah menggunakan pakaian yang rapi sembari menutup pintu rolling door rumah tersebut namun tidak rapat, kemudian Terdakwa bertanya keberadaan anaknya kepada Saksi dan Saksi menjawab tidak ada sama Saksi, yang selanjutnya Terdakwa ke tempat sdri. Anita untuk mencari anaknya dan setelah membawa kedua anaknya, Terdakwa kembali menutup pintu untuk dirapatkan namun tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban merk Honda Beat bersama kedua anaknya yang Saksi tidak tahu kemana perginya;

- Bahwa beberapa menit kemudian keluarga korban sudah berdatangan, yang sepengetahuan Saksi dihubungi oleh perangkat gampong Lamhasan dan selanjutnya pintu ruko korban almh. Sri Wahyuni dibuka dan dilihat ternyata korban sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya korban almh. Sri Wahyuni di bawa ke rumah sakit oleh pihak Kapolisian beserta keluarganya yang pada saat itu Saksi melihat korban almh. Sri Wahyuni dalam keadaan berdarah pada bagian wajahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



5. **Anita Binti (Alm) M. Yahya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15:00 WIB, Saksi hendak mengantar anak Saksi pulang ke rumah Saksi dan melihat Terdakwa serta korban almh. Sri Wahyuni sedang berada di sofa dalam rumah korban almh. Sri Wahyuni. Sekira pukul 15:20 WIB, Saksi kembali ke toko yang terletak di samping kanan rumah korban almh. Sri Wahyuni dan tak lama kemudian, anak-anak korban almh. Sri Wahyuni dan Terdakwa keluar dari toko tersebut sambil menangis dan mengatakan kepada Saksi, "Papi pukul Mami." Saksi mencoba mengecek keadaan di dalam rumah korban almh. Sri Wahyuni dan melihat dari pintu kamar korban almh. Sri Wahyuni, di mana Terdakwa terlihat sedang memeluk korban almh. Sri Wahyuni di atas tempat tidur. Karena Saksi merasa malu, Saksi langsung keluar dari rumah korban almh. Sri Wahyuni, berpikir bahwa Terdakwa dan korban almh. Sri Wahyuni sedang berhubungan suami istri, mengingat hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa setelah itu, Saksi keluar lagi dari toko dan memanggil tetangga Saksi, Sdr. M. Yanis untuk menjelaskan bahwa anak korban almh. Sri Wahyuni dan Terdakwa sedang menangis dan mengatakan Terdakwa memukul korban almh. Sri Wahyuni. Namun, setelah melihat lebih lanjut, Sdr. M. Yanis tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas mengenai hal tersebut. Tak lama setelah itu, Saksi mendengar suara Terdakwa yang memanggil kedua anaknya. Saksi keluar dari toko dan memberitahukan bahwa kedua anak Terdakwa dan korban almh. Sri Wahyuni berada di dalam toko Saksi. Pelaku kemudian mengatakan kepada Saksi, "Kalau Terdakwa sudah nggak tahan lagi dan akan pergi ke Polsek menyerahkan diri kalau ditanya orang, Saksi ke Lamgugop." Setelah itu, Terdakwa menutup pintu rumah korban almh. Sri Wahyuni dan pergi dengan sepeda motor Beat warna hitam bersama kedua anaknya;
- Bahwa tidak lama kemudian, perangkat desa datang dan menghubungi keluarga korban almh. Sri Wahyuni. Kemudian, kakak korban almh. Sri Wahyuni Sdr. Marliza, datang ke rumah korban almh. Sri Wahyuni, membuka pintu rumah dan menemukan korban almh. Sri Wahyuni dalam keadaan berdarah dan pada tanggal 13 Juni 2024, Saksi mendengar kabar bahwa korban almh. Sri Wahyuni telah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama dua hari, akibat luka-luka yang dialaminya;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. **Juwairiah Binti Zulkifli**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 15:00 WIB, saksi sedang berada di kantor camat Peukan Bada dan menerima informasi dari warga bahwa telah terjadi suatu kejadian dan saksi diminta untuk menuju ke rumah korban almh. Sri Wahyuni. Sekira pukul 15:30 WIB, saksi tiba di lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, saksi melihat pintu rumah korban almh. Sri Wahyuni tertutup namun tidak rapat, hanya bisa memasukkan kepala ke dalam pintu rumah tersebut;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh tetangga korban almh. Sri Wahyuni yakni Sdr. Anis bahwa pada saat kejadian terdengar suara benturan dari dinding, kemudian pelaku keluar dan meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, korban almh. Sri Wahyuni belum keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi mencoba melihat ke dalam rumah korban almh. Sri Wahyuni , namun hanya sebatas memasukkan kepala ke dalam pintu dan tidak melihat korban almh. Sri Wahyuni berada di dalam rumah tersebut. Saksi kemudian menghubungi kakak kandung korban almh. Sri Wahyuni , Sdr. Marliza dan memberitahukan informasi yang didapatkan dari tetangga dan Saksi menyarankan Sdr. Marliza untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setibanya di lokasi kejadian, Sdr. Marliza membuka pintu rumah korban almh. Sri Wahyuni dan masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, Sdr. Marliza berteriak dan meminta saksi untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, saksi merasa takut dan tidak mau masuk. Sdr. Marliza kemudian menghampiri saksi dan memberikan handphone miliknya kepada saksi, yang kemudian melihat Sdr. Marliza sedang melakukan telepon. Saksi mengembalikan handphone tersebut kepada Sdr. Marliza dan meminta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa warga kemudian masuk dan langsung mengangkat korban almh. Sri Wahyuni , lalu meletakkannya di mobil patroli Polsek Peukan Bada untuk dibawa ke rumah sakit. Saksi kemudian ikut naik ke dalam mobil patroli tersebut dan mengantar korban almh. Sri Wahyuni ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh. Dalam perjalanan, saksi melihat kondisi korban almh. Sri Wahyuni yang tidak sadarkan diri, serta melihat adanya

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan di bagian mata sebelah kiri dan luka-luka di bagian wajah korban almh. Sri Wahyuni, kemudian setelah 2 (dua) hari dirawat di RSUDZA pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB korban almh. Sri Wahyuni meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

7. **Aminurahman Bin (Alm) Anwar Hamid**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan dengan korban almh. Sri Wahyuni pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan pelakunya adalah Terdakwa setelah diberitahukan oleh warga, kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum saksi sebagai anggota Polri;
- Bahwa akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban almh. Sri Wahyuni mengalami luka memar di wajah, mata, dan luka di leher serta korban tidak sadarkan diri, kemudian setelah 2 (dua) hari dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban hingga korban mengalami luka memar di wajah dan mata, namun menurut saksi luka di leher korban diakibatkan oleh benda tajam berupa pisau yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa di TKP ditemukan dua buah pisau yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban almh. Sri Wahyuni;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Polsek Syiah Kuala dan saat diamankan ditemukan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi BL 4962 LBM beserta kunci kontaknya yang diketahui merupakan milik korban;
- Bahwa cara saksi mengamankan Terdakwa adalah setelah menerima laporan pembunuhan, saksi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan didapatkan bahwa Terdakwa adalah suami siri korban, kemudian saksi mencari nomor handphone Terdakwa dan

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubunginya, membujuknya untuk menyerahkan diri, serta mengarahkannya ke Polsek terdekat, yaitu Polsek Syiah Kuala, lalu saksi bersama rekan menjemput Terdakwa di Polsek Syiah Kuala dan membawanya ke Polsek Peukan Bada untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Reskrim Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa melakukan pembunuhan seorang diri tanpa dibantu orang lain, namun menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah pisau;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

8. **dr. Nevi Yuvita Binti Syamsul Bahri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang dan jabatan sebagai Dokter Umum yang bertugas di IGD Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai dokter umum IGD Rumah Sakit Bhayangkara adalah melayani pasien dalam keadaan darurat serta melakukan visum et repertum terhadap pasien yang dibawa atas permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pasien korban almh. Sri Wahyuni tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.10 WIB di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- Bahwa pada saat pasien korban almh. Sri Wahyuni tiba di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, Saksi melihat kondisi korban dalam keadaan kritis, wajah bengkak kebiruan, mengeluarkan darah dari mulut, serta tingkat kesadaran pasien menurun dengan GCS 5-6 (stupor);
- Bahwa setelah kurang lebih lima belas menit berada di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan penanganan kegawatdaruratan dan konsultasi dengan dokter spesialis bedah, pasien disarankan untuk segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin, dan pada pukul 16.20 WIB pasien langsung dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal korban almh. Sri Wahyuni, namun Saksi mengenalnya setelah korban dibawa oleh anggota polisi dari

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Peukan Bada ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh untuk dilakukan penanganan medis;

- Bahwa Saksi tidak melakukan visum et repertum terhadap pasien korban almh. Sri Wahyuni dan datang tanpa surat permintaan visum dan kondisi umum pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena dalam keadaan kritis atau emergency;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Syarifah Aulia Saadah, SpFM Binti Said Mansur**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap korban almh. Sri Wahyuni pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 17.05 Wib di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin berdasarkan permintaan visum dari pihak SPKT Polresta Banda Aceh dengan nomor surat : B / 145 / VI / 2024 / SPKT, tanggal 11 Juni 2024 dan korban almh. Sri Wahyuni diduga telah menjadi korban Penganiayaan;
- Bahwa Metode yang saksi gunakan dalam pemeriksaan visum berupa melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara langsung terhadap fisik (tubuh), apakah ada terdapat luka atau tanda-tanda kekerasan akibat dari penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap korban almh. Sri Wahyuni diperoleh keadaan sebagai berikut:
 1. Korban datang diantar oleh keluarga, dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum tampak sakit berat;
 2. Menurut penuturan kakak kandung korban, dua setengah jam sebelum pemeriksaan (hari Selasa, tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, sekitar pukul lima belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di dalam toko Sri Jahit, di daerah Peukan Bada, korban ditemukan dalam keadaan terbaring kesisi kiri dengan penurunan kesadaran (mengorok) dan bersimbah darah. Kakak kandung korban menemukan korban setelah dihubungi oleh warga sekitar. Sebelumnya warga juga mengaku mendengar korban dan pelaku sedang bertengkar didalam toko tersebut. Pelaku diduga

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah laki-laki yang dikenal korban yaitu suami siri korban. Untuk cara pemukulan tidak diketahui. Korban dan pelaku sudah mempunyai sepasang anak, pelaku dan korban tidak tinggal serumah, namun terkadang pelaku pulang selama dua sampai tiga hari;

3. Tekanan darah seratus lima puluh tiga per tujuh puluh tiga milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima puluh enam kali per menit, frekuensi napas enam kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius, teleng kedua mata bulat, masing-masing berdiameter enam milimeter;
4. Luka-luka:
 - a) Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, membentuk huruf T terbalik, dengan panjang masing-masing dua koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter, dikelilingi pembengkakan seluas lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
 - b) Tepat pada alis kiri, terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan disertai pembengkakan seluas tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter;
 - c) Seluruh kelopak atas mata kiri, terdapat memar berwarna ungu kehitaman disertai dengan pembengkakan seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter;
 - d) Pada daun telinga kanan sisi depan, satu koma lima sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, membentuk garis serong sepanjang nol koma delapan sentimeter;
 - e) Pada dagu sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ; dikelilingi memar berwarna ungu berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;
 - f) Pada leher tepat garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh empat sentimeter diatas tumit, terdapat empat buah luka terbuka tepi

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



rata, dasar jaringan bawah kulit, membentuk garis mendatar, masing-masing sepanjang tiga sentimeter, nol koma delapan sentimeter, tiga sentimeter, dan empat koma lima sentimeter;

- g) Pada dada sisi kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah atap bahu, terdapat memar berwarna merah keunguan, berukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- h) Pada dada sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah atap bahu, terdapat luka lecet gores sepanjang satu sentimeter, pada bagian ujung sisi kanan luka lecet tersebut, terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- i) Pada perut sisi kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter diatas taju atas tulang usus, terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis mendatar, dengan ukuran terpendek nol koma lima sentimeter dan ukuran terpanjang dua koma lima sentimeter, jarak antar luka lecet nol koma lima sentimeter, seluas empat koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter;
- j) Pada lengan atas kiri sisi depan, delapan sentimeter dibawah atap bahu, terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter;
- k) Pada lengan atas kiri sisi luar, delapan sentimeter dibawah atap bahu, terdapat memar berwarna ungu kemerahan, berukuran dua belas sentimeter kali dua belas sentimeter;
- l) Pada lengan bawah kiri sisi belakang, sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat beberapa luka lecet gores, dengan ukuran terpendek nol koma tiga sentimeter dan ukuran terpanjang empat sentimeter, seluas empat koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter;
- m) Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

5. Pada korban ini dilakukan :

Pemasangan alat bantu pernapasan dengan memasukkan selang ke dalam mulut hingga ke tenggorokan (Intubasi Endotracheal) dan disambungkan ke mesin bantu pernapasan (Ventilator). Dilakukan



pemasangan infus, dilakukan pemeriksaan darah lengkap dengan hasil penurunan jumlah sel darah merah, hemoglobin (Hb), penurunan Hematokrit, peningkatan sel darah putih, dan peningkatan gula darah sewaktu, dan dikonsultasikan ke beberapa tim dokter sebagai berikut :

- a) Bagian bedah, didapatkan diagnosa dengan curiga patah tulang kepala sisi kiri dan cedera kepala berat;
 - b) Bagian bedah saraf, didapatkan diagnosa dengan cedera kepala berat dan mati batang otak;
 - c) Bagian saraf, didapatkan diagnosa dengan penurunan kesadaran dengan cedera kepala berat;
 - d) Dilakukan foto polos tulang leher dengan hasil tidak ditemukan adanya patah tulang leher;
 - e) Dilakukan Ct -Scan kepala tanpa pewarnaan, didapatkan hasil perdarahan diantara selaput pembungkus otak dan jaringan otak (Subarachnoid Hematoma), pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan;
 - f) Dilakukan foto polos dada, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya patah pada tulang dada;
6. Pada tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, sekitar pukul delapan belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, korban dipindahkan ke ruang rawat intensif (ICU) dengan masih menggunakan alat bantu pernafasan (ventilator) dan kondisi yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan;
7. Pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, pukul lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal oleh dokter dihadapan keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini, ditemukan penurunan kesadaran, perdarahan diantara selaput pembungkus otak dan jaringan otak, pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan, luka terbuka pada dahi, luka-luka lecet pada wajah, telinga kanan, badan, anggota gerak atas dan bawah kiri, memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas kiri, serta pembengkakan pada wajah, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut diatas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan maut bagi korban. Namun sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

- Bahwa tingkat kesadaran korban almh. Sri Wahyuni pada saat tiba diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin adalah telah mengalami penurunan kesadaran dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 17.05 WIB sampai dengan pada hari tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.10 WIB korban di nyatakan meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 65/VER/SK-34/KFM/V2024, tanggal 21 Juni 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin atas nama pasien SRI WAHYUNI.

Luka-luka:

- a) Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, membentuk huruf T terbalik, dengan panjang masing-masing dua koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter, dikelilingi pembengkakan seluas lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- b) Tepat pada alis kiri, terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan disertai pembengkakan seluas tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter.
- c) Seluruh kelopak atas mata kiri, terdapat memar berwarna ungu kehitaman disertai dengan pembengkakan seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- d) Pada daun telinga kanan sisi depan, satu koma lima sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, membentuk garis serong sepanjang nol koma delapan sentimeter.
- e) Pada dagu sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ; dikelilingi memar berwarna ungu berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- f) Pada leher tepat garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh empat sentimeter diatas tumit, terdapat empat buah luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit,

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



- membentuk garis mendatar, masing-masing sepanjang tiga sentimeter, nol koma delapan sentimeter, tiga sentimeter, dan empat koma lima sentimeter.
- g) Pada dada sisi kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah atap bahu, terdapat memar berwarna merah keunguan, berukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.
 - h) Pada dada sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah atap bahu, terdapat luka lecet gores sepanjang satu sentimeter, pada bagian ujung sisi kanan luka lecet tersebut, terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - i) Pada perut sisi kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter diatas taju atas tulang usus, terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis mendatar, dengan ukuran terpendek nol koma lima sentimeter dan ukuran terpanjang dua koma lima sentimeter, jarak antar luka lecet nol koma lima sentimeter, seluas empat koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
 - j) Pada lengan atas kiri sisi depan, delapan sentimeter dibawah atap bahu, terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter.
 - k) Pada lengan atas kiri sisi luar, delapan sentimeter dibawah atap bahu, terdapat memar berwarna ungu kemerahan, berukuran dua belas sentimeter kali dua belas sentimeter.
 - l) Pada lengan bawah kiri sisi belakang, sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat beberapa luka lecet gores, dengan ukuran terpendek nol koma tiga sentimeter dan ukuran terpanjang empat sentimeter, seluas empat koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
 - m) Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Pada korban ini dilakukan :

Pemasangan alat bantu pernapasan dengan memasukkan selang ke dalam mulut hingga ke tenggorokan (Intubasi Endotracheal) dan disambungkan ke mesin bantu pernapasan (Ventilator). Dilakukan pemasangan infus, dilakukan pemeriksaan darah lengkap dengan hasil penurunan jumlah sel darah merah, hemoglobin (Hb), penurunan Hematokrit, peningkatan sel darah putih, dan

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan gula darah sewaktu, dan dikonsulkan ke beberapa tim dokter sebagai berikut :

- a) Bagian bedah, didapatkan diaknosa dengan curiga patah tulang kepala sisi kiri dan cedera kepala berat.
- b) Bagian bedah saraf, didapatkan diaknosa dengan cedera kepala berat dan mati batang otak.-
- c) Bagian saraf, didapatkan diaknosa dengan penurunan kesadaran dengan cedera kepala berat.
- d) Dilakukan photo polos tulang leher dengan hasil tidak ditemukan adanya patah tulang leher.
- e) Dilakukan Ct -Scan kepala tanpa pewarnaan, didapatkan hasil perdarahan diantara selaput pembungkus otak dan jaringan otak (Subarachnoid Hematoma), pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan.
- f) Dilakukan photo polos dada, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya patah pada tulang dada.

Pada tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, sekitar pukul delapan belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, korban dipindahkan ke ruang rawat intensif (ICU) dengan masih menggunakan alat bantu pernafasan (ventilator) dan kondisi yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, pukul lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal oleh dokter dihadapan keluarga korban

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini, ditemukan penurunan kesadaran, perdarahan diantara selaput pembungkus otak dan jaringan otak, pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan, luka terbuka pada dahi, luka-luka lecet pada wajah, telinga kanan, badan, anggota gerak atas dan bawah kiri, memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas kiri, serta pembengkakan pada wajah, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam. luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan maut bagi korban.

Namun sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian oleh RSUD dr. ZANOEL ABIDIN dengan Nomor : 474.3/ VI-IPJ/ 2024, tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), Dipl.BE atas nama SRI WAHYUNI;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 12.30 WIB, korban almh. Sri Wahyuni bersama dua anak Terdakwa datang dari rumah yang beralamat di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar menuju rumah istri pertama Terdakwa yang beralamat di Desa Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan maksud mengambil surat pegadaian. Setelah bertemu dengan korban almh. Sri Wahyuni, Terdakwa mengantar korban almh. Sri Wahyuni beserta anak-anak kembali ke rumah di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dan dalam perjalanan singgah di warung kopi Zakir Kopi sebelum melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama korban almh. Sri Wahyuni beserta anak-anak beristirahat di kamar, kemudian Terdakwa memasak nasi. Pada saat itu korban almh. Sri Wahyuni meminta surat pegadaian kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta korban almh. Sri Wahyuni untuk menunggu sebentar. Setelah selesai memasak, Terdakwa menyerahkan surat pegadaian tersebut kepada korban almh. Sri Wahyuni, namun korban almh. Sri Wahyuni kembali meminta uang untuk menebus pegadaian yang tidak dapat diberikan oleh Terdakwa karena tidak memiliki uang, sehingga korban almh. Sri Wahyuni marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terdakwa dan mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki. Korban almh. Sri Wahyuni juga berkata kepada anak-anak agar tidak merawat Terdakwa di masa tua, serta kembali mendorong Terdakwa dengan kaki hingga mengenai kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban almh. Sri Wahyuni meminta uang jajan anak-anak, Terdakwa menjawab hanya memiliki Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian membuat korban almh. Sri Wahyuni semakin marah dan mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Terdakwa. Akibat hal tersebut, Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah sebelah kanan korban almh. Sri Wahyuni dengan tangan terkepal sebanyak satu kali, yang kemudian disusul oleh korban almh. Sri Wahyuni dengan menendang tulang rusuk Terdakwa;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban almh. Sri Wahyuni kemudian berdiri dan berlari sambil berteriak, namun Terdakwa menangkap korban serta membantingnya hingga membentur lantai. Terdakwa kemudian menginjak-injak tubuh dan kepala korban serta terus memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal, mengenai semua bagian wajah korban berkali-kali hingga kepala korban mengeluarkan darah. Korban berusaha melawan dengan mengangkat kedua kakinya hingga mengenai wajah Terdakwa, namun Terdakwa tetap memukul korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bangun langsung ke kamar mandi dengan maksud ingin menyiram muka Terdakwa sendiri dan ketika Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau pemotong roti yang bergerigi dan langsung mengambil pisau tersebut lalu Terdakwa balik ke kamar korban almh. Sri Wahyuni dan saat itu Terdakwa melihat korban almh. Sri Wahyuni telah berdiri dan kemudian Terdakwa langsung memeluk korban almh. Sri Wahyuni sambil menyayatkan pisau tersebut ke perut korban almh. Sri Wahyuni lalu korban almh. Sri Wahyuni meronta-ronta hingga pisau itu terjatuh dan korban almh. Sri Wahyuni juga ikut terjatuh. Saat Terdakwa ingin keluar dari kamar, korban almh. Sri Wahyuni berusaha menahan kaki Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menampar korban almh. Sri Wahyuni mengenai wajah kanan korban almh. Sri Wahyuni sebanyak 1 (satu) kali hingga terlepas tangan korban almh. Sri Wahyuni tersebut;
- Bahwa setelah memukul korban almh. Sri Wahyuni, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ketika keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat satu buah pisau bergerigi berwarna kuning, lalu mengambilnya dan kembali ke kamar korban almh. Sri Wahyuni. Pada saat itu, korban almh. Sri Wahyuni telah berdiri dan Terdakwa langsung menyayat beberapa kali perut korban almh. Sri Wahyuni. Korban almh. Sri Wahyuni almh. Sri Wahyuni melawan hingga keduanya terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kembali keluar dari kamar, namun korban almh. Sri Wahyuni berusaha menahan kaki Terdakwa. Terdakwa lalu menampar wajah korban almh. Sri Wahyuni sebelah kanan, lalu kembali berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu, Terdakwa mengambil satu bilah pisau tajam berwarna ungu dari atas meja dapur, lalu kembali ke kamar korban almh. Sri Wahyuni. Saat itu, korban almh. Sri Wahyuni dalam posisi terlentang di lantai, dan Terdakwa membangunkan

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban almh. Sri Wahyuni dengan posisi duduk. Terdakwa kemudian memeluk tubuh korban almh. Sri Wahyuni dari belakang, meletakkan pisau ke leher korban almh. Sri Wahyuni, dan menyayatnya. Korban almh. Sri Wahyuni almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya. Terdakwa lalu menjepit tangan dan kaki korban almh. Sri Wahyuni, sehingga korban almh. Sri Wahyuni tidak dapat bergerak. Setelah korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan memukul tangan Terdakwa, pisau yang berada di leher korban almh. Sri Wahyuni terlepas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu, anak korban almh. Sri Wahyuni, yakni anak ANAK2, masuk ke kamar, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya. Terdakwa kemudian menyembunyikan pisau di bawah kursi dalam kamar, lalu membawa anak ANAK2 keluar rumah;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mencuci muka di kamar mandi, lalu mengambil jaket di kamar korban almh. Sri Wahyuni. Saat itu, korban almh. Sri Wahyuni mengatakan, "Sudah-sudah," yang dijawab oleh Terdakwa dengan "Ya sudah" sambil menendang kepala korban almh. Sri Wahyuni satu kali. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa anak-anak ke rumah neneknya di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban almh. Sri Wahyuni adalah karena merasa emosi akibat korban almh. Sri Wahyuni mengeluarkan kata-kata kasar serta menendang Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 19.45 WIB di Polsek Syiah Kuala Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke Polsek Syiah Kuala;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban almh. Sri Wahyuni secara siri pada tahun 2014 dan dikaruniai 2 (dua) anak orang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur model bergerigi warna coklat muda dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm;



- 1 (satu) bilah pisau dapur warna ungu dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm;
- 1 (satu) buah baju daster warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah kain slendang warna putih bermotif bunga milik korban;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krim milik korban;
- 1 (satu) buah bra warna hitam milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, dengan nomor polisi BL – 4962 – LBM, nomor rangka: MH1JM8112MK601994 nomor mesin: JM81E 1604150 beserta kunci;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan dan dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB korban almh. Sri Wahyuni bersama dengan dua anak kandung Terdakwa dengan korban yakni anak saksi ANAK1 (umur 7 tahun) dan anak ANAK2 (umur 3 tahun), pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Gugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan tujuan mengambil surat gadai emas. Selanjutnya, setelah bertemu dengan korban Terdakwa mengantar korban beserta kedua anaknya kembali ke rumah korban yang beralamat di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama korban almh. Sri Wahyuni beserta anak-anak beristirahat di kamar, kemudian Terdakwa memasak nasi. Pada saat itu korban almh. Sri Wahyuni meminta surat pegadaian kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta korban almh. Sri Wahyuni untuk menunggu sebentar. Setelah selesai memasak, Terdakwa menyerahkan surat pegadaian tersebut kepada korban almh. Sri Wahyuni, namun korban almh. Sri Wahyuni kembali meminta uang untuk menebus pegadaian yang tidak dapat diberikan oleh Terdakwa karena tidak memiliki uang, sehingga korban almh. Sri Wahyuni marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terdakwa dan mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki. Korban almh. Sri Wahyuni juga berkata

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



- kepada anak-anak agar tidak merawat Terdakwa di masa tua, serta kembali mendorong Terdakwa dengan kaki hingga mengenai kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban almh. Sri Wahyuni meminta uang jajan anak-anak, Terdakwa menjawab hanya memiliki Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian membuat korban almh. Sri Wahyuni semakin marah dan mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Terdakwa, kemudian korban almh. Sri Wahyuni menarik anak saksi ANAK1 mendekatinya dan kembali mendorong Terdakwa dengan kakinya;
 - Bahwa akibat hal tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah sebelah kanan korban almh. Sri Wahyuni dengan tangan terkepal sebanyak satu kali, kemudian korban melawan dengan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa menangkap kaki korban dan mendorongnya hingga korban terjatuh. Terdakwa kemudian terus-menerus memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal, serta mencekik leher korban almh. Sri Wahyuni dengan kedua tangannya. Korban berusaha melepaskan diri hingga tangan Terdakwa terlepas dari leher korban almh. Sri Wahyuni;
 - Bahwa korban almh. Sri Wahyuni kemudian berdiri dan berlari sambil berteriak, namun Terdakwa menangkap korban almh. Sri Wahyuni serta membantingnya hingga membentur lantai. Terdakwa kemudian menginjak-injak tubuh dan kepala korban almh. Sri Wahyuni serta terus memukul korban almh. Sri Wahyuni dengan tangan kanan yang terkepal, mengenai semua bagian wajah korban almh. Sri Wahyuni berkali-kali hingga kepala korban almh. Sri Wahyuni mengeluarkan darah. Korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan mengangkat kedua kakinya hingga mengenai wajah Terdakwa, namun Terdakwa tetap memukul korban almh. Sri Wahyuni;
 - Bahwa setelah memukul korban almh. Sri Wahyuni, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ketika keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat satu buah pisau bergerigi berwarna kuning, lalu mengambilnya dan kembali ke kamar korban almh. Sri Wahyuni. Pada saat itu, korban almh. Sri Wahyuni telah berdiri dan Terdakwa langsung menyayat beberapa kali perut korban almh. Sri Wahyuni. Korban almh. Sri Wahyuni melawan hingga keduanya terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kembali keluar dari kamar, namun korban almh. Sri Wahyuni berusaha menahan kaki Terdakwa. Terdakwa lalu menampar wajah korban almh. Sri Wahyuni sebelah kanan, lalu kembali

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu, Terdakwa mengambil satu bilah pisau tajam berwarna ungu dari atas meja dapur, lalu kembali ke kamar korban almh. Sri Wahyuni. Saat itu, korban almh. Sri Wahyuni dalam posisi terlentang di lantai, dan Terdakwa membangunkan korban almh. Sri Wahyuni dengan posisi duduk. Terdakwa kemudian memeluk tubuh korban almh. Sri Wahyuni dari belakang, meletakkan pisau ke leher korban almh. Sri Wahyuni, dan menyayatnya. Korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya. Terdakwa lalu menjepit tangan dan kaki korban almh. Sri Wahyuni, sehingga korban almh. Sri Wahyuni tidak dapat bergerak. Setelah korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan memukul tangan Terdakwa, pisau yang berada di leher korban almh. Sri Wahyuni terlepas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu, anak korban almh. Sri Wahyuni, yakni anak ANAK2, masuk ke kamar, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya. Terdakwa kemudian menyembunyikan pisau di bawah kursi dalam kamar, lalu membawa anak ANAK2 keluar rumah;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mencuci muka di kamar mandi, lalu mengambil jaket di kamar korban almh. Sri Wahyuni. Saat itu, korban almh. Sri Wahyuni mengatakan, "Sudah-sudah," yang dijawab oleh Terdakwa dengan "Ya sudah" sambil menendang kepala korban almh. Sri Wahyuni satu kali. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa anak-anak ke rumah neneknya di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Yanis dan saksi Anita yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi keluarga korban almh. Sri Wahyuni, yaitu saksi Juwairiah dan saksi Marliza. Beberapa saat kemudian, saksi Marliza tiba di lokasi kejadian dan melihat korban almh. Sri Wahyuni sudah tergeletak dengan keadaan wajah bengkak dan penuh darah dan tergeletak di lantai dalam posisi terlentang dan meminta bantuan untuk menghubungi ambulans guna membawa korban almh. Sri Wahyuni ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa setibanya di IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada pukul 16.10 WIB, saksi dr. Nevi Yunita melihat kondisi korban almh. Sri Wahyuni dalam keadaan kritis dengan wajah bengkak kebiruan, mengeluarkan darah dari mulut, serta mengalami penurunan kesadaran (GCS 5-6). Melihat kondisi

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



tersebut, saksi dr. Nevi Yunita mengarahkan agar korban almh. Sri Wahyuni segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin;

- Bahwa sekira pukul 17.05 WIB, korban almh. Sri Wahyuni tiba di Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk dilakukan pemeriksaan medis dan visum. Ditemukan luka-luka pada tubuh korban almh. Sri Wahyuni akibat kekerasan tumpul dan benda tajam. Korban almh. Sri Wahyuni mengalami penurunan kesadaran, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 15.10 WIB, korban almh. Sri Wahyuni dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/VI-IPJ/2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Soryadi, Sp.F(K), Dipl.BE.;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin No. 65/VER/SK-34/KFM/V/2024 yang ditandatangani dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM., korban almh. Sri Wahyuni mengalami penurunan kesadaran, perdarahan di antara selaput pembungkus otak dan jaringan otak, pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan, luka terbuka pada dahi, luka-luka lecet pada wajah, telinga kanan, badan, anggota gerak atas dan bawah kiri, memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas kiri, serta pembengkakan pada wajah, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam yang luka-luka tersebut telah menimbulkan maut bagi korban almh. Sri Wahyuni;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara subsideritas sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah barang siapa yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang selanjutnya perlu dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Fairuzi Bin (Alm) Abbas Hanafiah yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur barang siapa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga sub unsur dengan sengaja dan sub unsur dengan rencana terlebih dahulu harus dibuktikan dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur ini menjadi tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Kesengajaan dalam hukum pidana dibagi menjadi tiga bentuk utama yakni pertama, Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet als Oogmerk*), yakni pelaku menghendaki akibat yang terjadi dan memang bertujuan untuk mencapai akibat tersebut, kedua, Kesengajaan dengan Kesadaran Kepastian (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yakni pelaku tidak secara langsung menghendaki akibatnya, tetapi dia tahu dengan pasti

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tersebut, dan ketiga, Kesengajaan dengan Kesadaran Kemungkinan (*Opzet Bij Voorwaardelijke Opzet*) yakni pelaku tidak secara langsung menghendaki akibatnya, tetapi menerima atau menoleransi jika akibat itu terjadi. Untuk menentukan kesengajaan dalam suatu perbuatan pidana, maka haruslah dipenuhi tiga unsur yakni pertama, adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yakni pelaku benar-benar ingin melakukan perbuatan tersebut, kedua, kesadaran akan akibat dari perbuatannya yakni pelaku mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat tertentu, dan ketiga, akibat yang ditimbulkan memang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa maksud dari dengan rencana terlebih dahulu, perbedaan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) adalah pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) tersebut harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu/tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, termasuk mempersiapkan alat-alat, cara, atau strategi untuk mencapai pembunuhan itu. Hal penting dalam mengetahui adanya tenggang waktu/tempo tersebut adalah bahwa si pembuat dapat dengan tenang berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa merampas nyawa orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan pelaku yang semata-mata memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian pada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB korban almh. Sri Wahyuni bersama dengan dua anak kandung Terdakwa dengan korban yakni anak saksi ANAK1 (umur 7 tahun) dan anak ANAK2 (umur 3 tahun), pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Gugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan tujuan mengambil surat gadai emas. Selanjutnya, setelah bertemu dengan korban Terdakwa mengantar korban beserta kedua anaknya kembali ke rumah korban yang beralamat di Desa Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama korban almh. Sri Wahyuni beserta anak-anak beristirahat di

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



kamar, kemudian Terdakwa memasak nasi. Pada saat itu korban almh. Sri Wahyuni meminta surat pegadaian kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta korban almh. Sri Wahyuni untuk menunggu sebentar. Setelah selesai memasak, Terdakwa menyerahkan surat pegadaian tersebut kepada korban almh. Sri Wahyuni, namun korban almh. Sri Wahyuni kembali meminta uang untuk menebus pegadaian yang tidak dapat diberikan oleh Terdakwa karena tidak memiliki uang, sehingga korban almh. Sri Wahyuni marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terdakwa dan mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki. Korban almh. Sri Wahyuni juga berkata kepada anak-anak agar tidak merawat Terdakwa di masa tua, serta kembali mendorong Terdakwa dengan kaki hingga mengenai kaki kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat korban almh. Sri Wahyuni meminta uang jajan anak-anak, Terdakwa menjawab hanya memiliki Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian membuat korban almh. Sri Wahyuni semakin marah dan mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Terdakwa, kemudian korban almh. Sri Wahyuni menarik anak saksi ANAK1 mendekatinya dan kembali mendorong Terdakwa dengan kakinya;

Menimbang bahwa akibat hal tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah sebelah kanan korban almh. Sri Wahyuni dengan tangan terkepal sebanyak satu kali, kemudian korban melawan dengan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa menangkap kaki korban dan mendorongnya hingga korban terjatuh. Terdakwa kemudian terus-menerus memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal, serta mencekik leher korban almh. Sri Wahyuni dengan kedua tangannya. Korban berusaha melepaskan diri hingga tangan Terdakwa terlepas dari leher korban almh. Sri Wahyuni;

Menimbang bahwa korban almh. Sri Wahyuni kemudian berdiri dan berlari sambil berteriak, namun Terdakwa menangkap korban almh. Sri Wahyuni serta membantingnya hingga membentur lantai. Terdakwa kemudian menginjak-injak tubuh dan kepala korban almh. Sri Wahyuni serta terus memukul korban almh. Sri Wahyuni dengan tangan kanan yang terkepal, mengenai semua bagian wajah korban almh. Sri Wahyuni berkali-kali hingga kepala korban almh. Sri Wahyuni mengeluarkan darah. Korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan mengangkat kedua kakinya hingga mengenai wajah Terdakwa, namun Terdakwa tetap memukul korban almh. Sri Wahyuni;

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memukul korban almh. Sri Wahyuni, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ketika keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat satu buah pisau bergerigi berwarna kuning, lalu mengambilnya dan kembali ke kamar korban almh. Sri Wahyuni. Pada saat itu, korban almh. Sri Wahyuni telah berdiri dan Terdakwa langsung menyayat beberapa kali perut korban almh. Sri Wahyuni. Korban almh. Sri Wahyuni melawan hingga keduanya terjatuh;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berjalan kembali keluar dari kamar, namun korban almh. Sri Wahyuni berusaha menahan kaki Terdakwa. Terdakwa lalu menampar wajah korban almh. Sri Wahyuni sebelah kanan, lalu kembali berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu, Terdakwa mengambil satu bilah pisau tajam berwarna ungu dari atas meja dapur, lalu kembali ke kamar korban almh. Sri Wahyuni. Saat itu, korban almh. Sri Wahyuni dalam posisi terlentang di lantai, dan Terdakwa membangunkan korban almh. Sri Wahyuni dengan posisi duduk. Terdakwa kemudian memeluk tubuh korban almh. Sri Wahyuni dari belakang, meletakkan pisau ke leher korban almh. Sri Wahyuni, dan menyayatnya. Korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya. Terdakwa lalu menjepit tangan dan kaki korban almh. Sri Wahyuni, sehingga korban almh. Sri Wahyuni tidak dapat bergerak. Setelah korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan memukul tangan Terdakwa, pisau yang berada di leher korban almh. Sri Wahyuni terlepas dari tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat itu, anak korban almh. Sri Wahyuni, yakni anak ANAK2, masuk ke kamar, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya. Terdakwa kemudian menyembunyikan pisau di bawah kursi dalam kamar, lalu membawa anak ANAK2 keluar rumah;

Menimbang bahwa setelah itu, Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mencuci muka di kamar mandi, lalu mengambil jaket di kamar korban almh. Sri Wahyuni. Saat itu, korban almh. Sri Wahyuni mengatakan, "Sudah-sudah," yang dijawab oleh Terdakwa dengan "Ya sudah" sambil menendang kepala korban almh. Sri Wahyuni satu kali. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa anak-anak ke rumah neneknya di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa kemudian saksi Muhammad Yanis dan saksi Anita yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi keluarga korban almh. Sri Wahyuni, yaitu saksi Juwairiah dan saksi Marliza. Beberapa saat

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, saksi Marliza tiba di lokasi kejadian dan melihat korban almh. Sri Wahyuni sudah tergeletak dengan keadaan wajah bengkak dan penuh darah dan tergeletak di lantai dalam posisi terlentang dan meminta bantuan untuk menghubungi ambulans guna membawa korban almh. Sri Wahyuni ke Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang bahwa setibanya di IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada pukul 16.10 WIB, saksi dr. Nevi Yunita melihat kondisi korban almh. Sri Wahyuni dalam keadaan kritis dengan wajah bengkak kebiruan, mengeluarkan darah dari mulut, serta mengalami penurunan kesadaran (GCS 5-6). Melihat kondisi tersebut, saksi dr. Nevi Yunita mengarahkan agar korban almh. Sri Wahyuni segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin;

Menimbang bahwa sekira pukul 17.05 WIB, korban almh. Sri Wahyuni tiba di Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk dilakukan pemeriksaan medis dan visum. Ditemukan luka-luka pada tubuh korban almh. Sri Wahyuni akibat kekerasan tumpul dan benda tajam. Korban almh. Sri Wahyuni mengalami penurunan kesadaran, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 15.10 WIB, korban almh. Sri Wahyuni dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/VI-IPJ/2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Soryadi, Sp.F(K), Dipl.BE.;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin No. 65/VER/SK-34/KFM/V/2024 yang ditandatangani dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM., korban almh. Sri Wahyuni mengalami penurunan kesadaran, perdarahan di antara selaput pembungkus otak dan jaringan otak, pembengkakan otak, serta tampak patah pada tulang rahang kanan, luka terbuka pada dahi, luka-luka lecet pada wajah, telinga kanan, badan, anggota gerak atas dan bawah kiri, memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas kiri, serta pembengkakan pada wajah, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam yang luka-luka tersebut telah menimbulkan maut bagi korban almh. Sri Wahyuni;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah memukul korban almh. Sri Wahyuni dengan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, serta mencekik leher korban almh. Sri Wahyuni dengan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan pisau bergerigi Terdakwa menyayat perut korban almh. Sri Wahyuni, beberapa saat kemudian Terdakwa menemukan pisau yang tajam dan dengan menggunakan pisau tajam itu Terdakwa menyayat leher korban almh. Sri

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni sambil menjepit tangan dan kaki korban almh. Sri Wahyuni agar tidak dapat bergerak, lalu korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya. Dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006 menyebutkan bahwa kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia, maka apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah nyata Terdakwa dengan menggunakan pisau tajam menyayat leher korban almh. Sri Wahyuni sambil menjepit tangan dan kaki korban almh. Sri Wahyuni agar tidak dapat bergerak sehingga memudahkan Terdakwa melakukan perbuatannya, lalu korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya yang mana leher merupakan organ vital manusia. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban almh. Sri Wahyuni meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin No. 65/VER/SK-34/KFM/V/2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/VI-IPJ/2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Soryadi, Sp.F(K), Dipl.BE.;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan korban almh. Sri Wahyuni kehilangan nyawanya, namun Terdakwa tetap tidak menghentikan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat yang digunakannya, diperoleh kesimpulan bahwa meninggalnya korban almh. Sri Wahyuni merupakan akibat yang dikehendaki atau tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu Terdakwa telah terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja merampas nyawa korban almh. Sri Wahyuni itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, maka yang menjadi tolok ukur utamanya adalah adanya tenggang waktu/tempo antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan itu dan pelaksanaan perbuatannya, dimana dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa dapat dengan tenang memikirkan strategi maupun mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perbuatannya, bahkan dalam tenggang waktu tersebut pula Terdakwa dapat saja membatalkan niatnya, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana fakta di atas, timbulnya niat Terdakwa untuk menghilangnya nyawa korban almh. Sri Wahyuni ada pada saat Terdakwa mengambil satu bilah pisau tajam berwarna ungu dari atas meja dapur setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, saat itu Terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat dengan tenang memikirkannya cara-cara melakukan perbuatannya, atau bahkan dapat saja membatalkannya, namun dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa tetap berkeinginan dan telah merancang sedemikian rupa cara-cara untuk menghilangnya nyawa korban almh. Sri Wahyuni, yang tergambar saat Terdakwa kembali ke kamar korban almh. Sri Wahyuni dengan membawa satu bilah pisau tajam berwarna ungu yang Terdakwa ambil dari atas meja dapur, lalu Terdakwa menemukan korban almh. Sri Wahyuni dalam posisi terlentang di lantai, dimana saat itu pula Terdakwa juga memiliki kesempatan untuk membatalkan perbuatannya mengingat korban almh. Sri Wahyuni sudah dalam keadaan tidak berdaya, namun Terdakwa justru membangunkan korban almh. Sri Wahyuni dengan posisi duduk kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban almh. Sri Wahyuni dari belakang, meletakkan pisau ke leher korban almh. Sri Wahyuni, dan menyayatnya sambil menjepit tangan dan kaki korban almh. Sri Wahyuni agar tidak dapat bergerak, lalu korban almh. Sri Wahyuni berusaha melawan dengan menggelengkan kepalanya hingga menyebabkan luka di lehernya, yang pada akhirnya mengakibatkan korban almh. Sri Wahyuni meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban almh. Sri Wahyuni, terdapat tenggang waktu/tempo antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan Terdakwa, dan dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa telah dengan tenang memikirkan cara-cara melakukan perbuatannya, termasuk mempersiapkan alat yang digunakan dan tidak ada upaya Terdakwa untuk membatalkan niatnya tersebut, oleh karena itu sub unsur dengan rencana terlebih dahulu telah dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan dakwaan alternatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka hal-hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur model bergerigi warna coklat muda dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm;
- 1 (satu) bilah pisau dapur warna ungu dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju daster warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah kain slendang warna putih bermotif bunga milik korban;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krim milik korban;

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra warna hitam milik korban;
yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut dinilai tidak memiliki nilai guna serta dapat menimbulkan trauma dan kesedihan bagi keluarga korban almh. Sri Wahyuni maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, dengan nomor polisi BL – 4962 – LBM, nomor rangka: MH1JM8112MK601994 nomor mesin: JM81E 1604150 beserta kunci;
yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik saksi Marliza Binti (Alm) Muslimin, maka dikembalikan kepada saksi Marliza Binti (Alm) Muslimin;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu melainkan sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Dalam fakta di persidangan, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan dan diketahui anak kandung Terdakwa dan korban almh. Sri Wahyuni yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) tahun, yang menimbulkan rasa trauma dan kesedihan yang mendalam sepanjang kehidupannya. Akibat perbuatan Terdakwa anak-anak tersebut harus mengalami hal yang sangat menyedihkan dan tragis bagi mereka, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah kandung terhadap ibu kandung anak-anak tersebut, yang mengakibatkan anak-anak tersebut harus kehilangan ibu kandung sekaligus ayah kandungnya, karena Terdakwa harus menjalani proses hukum, dimana di usia anak-anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, dan selama ini pula anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh korban almh. Sri Wahyuni selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan diluar batas kemanusiaan. Didasarkan pada hal tersebut, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam putusan ini dipandang telah tepat, adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban almh. Sri Wahyuni;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban almh. Sri Wahyuni;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dihadapan anak kandung Terdakwa dan korban almh. Sri Wahyuni yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak kandung Terdakwa dan korban almh. Sri Wahyuni yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) tahun kehilangan ibu kandungnya dimana mereka masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fairuzi Bin (Alm) Abbas Hanfiah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di
 5. tahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur model bergerigi warna coklat muda dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur warna ungu dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) buah baju daster warna hitam milik korban;
 - 1 (satu) buah kain slendang warna putih bermotif bunga milik korban;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krim milik korban;

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra warna hitam milik korban;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, dengan nomor polisi BL – 4962 – LBM, nomor rangka: MH1JM8112MK601994 nomor mesin: JM81E 1604150 beserta kunci;

Dikembalikan kepada saksi Marliza Binti (Alm) Muslimin;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Fadhli, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H. dan Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Zaki Bunaiya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jth